

Nr. 24 Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 9. Februar 1939

R 5101/23498, Bl. 253–254 Sitzungsvermerk des LGR Haugg/RKiM¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

[FLAGGENSETZUNG DER RELIGIONSGESELLSCHAFTEN]

An der erneut anberaumten Besprechung im Innenministerium am 9. 2. 1939 über den im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Erlaß über die Beflaggung der Dienstgebäude herauszugebenden Runderlaß über die Flaggensetzung der öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften² haben Ministerialrat Roth und Landgerichtsrat Haugg teilgenommen.

Die Besprechung wurde von Ministerialoberkommissär Dr. Petz vom Innenministerium geleitet. Vertreten waren weiter der Stellvertreter des Führers durch Regierungsrat Kusserow, das Propagandaministerium durch Dr. Mutz, die Geheime Staatspolizei durch Gerichtsassessor Baatz sowie weitere Herren des Sicherheitsdienstes.

Diese erneute Besprechung war notwendig geworden, weil sowohl das Österreichische Ministerium für innere und kulturelle Angelegenheiten wie die Geheime Staatspolizei gegenüber der vom Innenministerium im Einvernehmen mit uns bereits festgestellten Fassung des Runderlasses umfangreiche Änderungswünsche erhoben hatten³. Bezüglich Österreich hat bereits Herr Minister mit Schreiben vom 30. 1. 1939⁴ – II 22/39 – (an den Innenminister und nach Wien) entschieden, daß Sonderregelungen für Österreich nicht Platz greifen können, und daß die österreichischen Vorschläge gegenüber unserer Fassung keinerlei Verbesserung darstellen.

¹ Lt. Schlußparaphe konzipiert am 13. 2., nach Abzeichnung durch StS Muhs und RM Kerrl auf 20. 2. 1939 datiert. Einladung des RIM und besprochener RdErl.-Entw. nicht in der Akte.

² Vorberatungen kursorisch dokumentiert in R 5101/23498, Bl. 201 ff. Rechtsgrundlage bildeten bislang die RIM-RdErl. über die Kirchenbeflaggung vom 4. 10. 1935 (RMinBl. S. 773) und 26. 11. 1935 (RMBliV S. 1416), wonach den Kirchen an Tagen mit allgem. angeordneter Beflaggung nur das Hissen der Hakenkreuzflagge, an kirchl. Feier- oder Festtagen auch der Kirchenfahne erlaubt war. Am 16. 9. 1938 hatte der RKiM unter Bezugnahme auf kirchl. Beschwerden über regional stark abweichende bzw. willkürliche Handhabung beim RIM moniert, „das Flaggenrecht, das in den verschiedensten Runderlassen verstreut ist und deshalb an einer erheblichen Unübersichtlichkeit leidet, [sei] den ausführenden Organen noch weitgehend unbekannt“. Er bitte deshalb „meiner wiederholt geäußerten Anregung zu entsprechen, daß die Vorschriften über die Beflaggung der Kirchen und das Flaggen mit Kirchenfahnen jetzt endlich der Klarheit und Übersichtlichkeit halber in einer Verordnung bzw. einem Erlaß zusammengefaßt werden mögen. In dem seit der Regelung des Reichsflaggengesetzes [vom 15. 9. 1935, RGBl. I S. 1145] verstrichenen Zeitraum dürften nunmehr genügend Erfahrungen gesammelt worden sein, um in einem einheitlichen Runderlaß das geltende Flaggenrecht, soweit es die Kirchen und die Kirchenflaggen betrifft, klarstellen zu können.“ R 5101/23498, Bl. 200. – Die 2. DVO zum ReichsflaggenG vom 28. 8. 1937 (RGBl. I S. 917; s. ARH IV, Anhang FV 329*) hatte auch Privatpersonen das Hissen von Landes- und Kirchenfahnen untersagt.

³ Die österr. Forderungen nicht ersichtlich. Heydrich hatte als Chef der Sipo mit Schreiben an den RIM vom 3. 1. 1939 angeregt, eine Aufzählung der zu beflaggenden kirchl. „Dienstgebäude“ zu unterlassen, weil deren Definition nicht eindeutig feststehe (vgl. bereits das Schreiben der Gestapo vom 5. 10. 1937: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 54). Ferner empfahl er zu klären, ob man die Beflaggungspflicht der Kirchen überhaupt beibehalten solle „oder ob es sich nicht empfiehlt, auch insoweit die Kirchen vom Staate zu lösen und ihnen lediglich freizustellen, die Reichs- und Nationalflagge zu zeigen“. Wichtig erschien Heydrich auch ein weiterer Gesichtspunkt, „nämlich die übermäßige Ausschmückung, zu der die katholische Kirche im Laufe der Zeit aus rein propagandistischen Gründen bei kirchlichen Anlässen übergegangen ist, mit allen Mitteln wieder einzuschränken. Die Kirche soll auf ihren eigenen Bereich beschränkt bleiben, darüber hinaus aber in der Öffentlichkeit möglichst wenig in Erscheinung treten.“ R 5101/23498, Bl. 251 f.

⁴ Nicht ermittelt.

Es einigten sich alle anwesenden Dienststellen, die österreichischen Vorschläge als erledigt zu betrachten.

Die Erörterungen wandten sich dann den wesentlichen Abänderungsvorschlägen der Gestapo zu. Diese brachten Änderungen des Grundgedankens der bisherigen Flaggenregelung. Bisher (nach den geltenden Erlassen und dem Entwurf) müssen die Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts an den Staatsfeiertagen flaggen und können an den kirchlichen Feiertagen nach ihrer Wahl die Reichs- und Nationalflagge oder die Kirchenfahne zeigen. Demgegenüber schlägt die Gestapo vor, den Kirchen an den Staatsfeiertagen die Wahl zu lassen, ob sie die Nationalflagge zeigen oder gar nicht flaggen wollen und ihnen an den Kirchenfeiertagen nur die Kirchenfahne zu erlauben, also eine Abkehr von dem ganzen bisherigen System.

Wir blieben bei unseren von Herrn Minister mehrfach gebilligten Vorschlägen und führten im einzelnen etwa folgendes aus:

Anlaß des vorliegenden Runderlasses sei gewesen, die bisher verstreuten Bestimmungen zu sammeln und einheitlich unter gleichzeitiger Klärung aufgetretener Zweifelsfragen zu kodifizieren. Nicht sei es Sinn und Aufgabe der ganzen bisherigen Beratungen gewesen, das vorliegende grundsätzliche System zu ändern und nunmehr sozusagen grundsätzlich in das Gegenteil umzukehren. Das sei auch aus dem Grunde besonders mißlich, weil nachdem mühsam in den vergangenen 3 Jahren das bisherige System jetzt ausnahmslos eingeführt worden sei und sich praktisch bewährt habe und von der Kirche, insbesondere auch von der katholischen Kirche nunmehr befolgt werde, dieses System grade jetzt ohne ersichtlichen Anlaß wieder aufgegeben werden solle. Eine Änderung des Grundgedankens des bisherigen Systems müsse besser einer Änderung der grundsätzlichen Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirche vorbehalten bleiben⁵. Zur Zeit würde vollkommen neue Grundsätze im Flaggenrecht niemand recht verstehen, ja sie könnten umgekehrt bei manchen den Eindruck erwecken, als gäbe hier der Staat der Kirche nach. Auch erscheine es nicht tragbar, daß an den kommenden staatlichen Feiertagen, wovon abgesehen vom Heldengedenktag⁶ vor allem der 50. Geburtstag des Führers (20. April⁷) in Betracht kommt, weil nun eine grundsätzliche neue Ordnung eingeführt werden solle, womöglich gerade zum Geburtstag des Führers eine allgemeine Unordnung auf dem Gebiete der Kirchenbeflaggungen äußerlich in Erscheinung trete.

Diesen Argumenten konnten sich die anderen beteiligten Dienststellen, von denen der Stellvertreter des Führers und das Propagandaministerium die Ansicht der Gestapo teilten, der Innenminister dagegen uns beitrug, nicht verschließen.

Es wird deshalb bei dem bisherigen System verbleiben. Um den Wünschen der Gestapo entgegenzukommen, daß die gegenwärtige Regelung jedoch nichts letztlich Abschließendes sei, wird im Eingang des Runderlasses gesagt werden, daß die Regelung „in Zusammenfassung der bisherigen Bestimmungen“ erfolgt. Weiter setzt das Innenministerium in der Einleitung fest, daß der allgemeine Erlass⁸ „sinngemäß“ Anwendung findet.

Weiter wandte sich die Gestapo gegen die von uns vorgeschlagene Aufzählung der kirchlichen Dienststellen, die zu beflaggen sind. Wir verblieben aber bei unserer Meinung, daß diese Aufzählung für die nachgeordneten Polizei- und Kirchenstellen von Vorteil ist und drangen auch hier mit unserer Meinung durch. Es soll in der Aufstellung nun heißen: „Küstereien, Pfarrämter, Pfarrkanzleien, Probsteien, Ordinariate und sonstige Dienststellen der kirchlichen Verwaltungen“.

⁵ Schon den Entw. eines neuen FeiertagsG, das den Karfreitag und Christi Himmelfahrt „entkonfessionalisiert“ und weiteren kirchl. Festen den Feiertagsschutz aberkannt hätte (ARH IV, Nr. 147 Anm. 6), wies aber Hitler noch im Febr. 1939 ausdrücklich zurück; s. Anhang, FV 82*.

⁶ Der 16. März bzw. der vorausgehende Sonntag zum Gedenken an die Wiedereinführung der Wehrpflicht 1935; Neuregelung durch FüE vom 25. 2. 1939 s. Anhang, FV 100*.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 67.

⁸ D.h. der eingangs genannte RdErl. betr. „Beflaggung der Dienstgebäude“, der zugleich mit dem Flaggenerlaß für die Religionsgesellschaften am 3. 3. 1939 erging (RMBliV S. 399).

Weiter wird noch eingefügt werden an Einzelheiten in Ziffer 3 hinter „Plätzen“ „freistehenden Masten“, hinter „Prozessionen“ „und sonstigen Veranstaltungen außerhalb des Kirchengebäudes“, weiter (erlaubt) „Fahnen mit Heiligenbildern und religiösen Symbolen“, ... soweit sie nicht „in der Anordnung und Zusammenstellung der Farben die Kirchenfahne wiedergeben. Zur Klarstellung[,] was unter Kirchenfarbe bzw. Kirchenfahnen zu verstehen ist, heißt es im Schluß von Abs. 3: „Kirchenfarben im Sinne dieses Absatzes sind für die römisch-katholische Kirche gelb-weiß und die Farben der örtlichen Diözesan- und Bischofsfahnen.“⁹

Auf diese Fassung einigten sich alle beteiligten Dienststellen, so daß das Innenministerium die Erlasse nunmehr herausgeben wird, und zwar auch mit Wirkung für Österreich und Sudeten-deutschland.

Für unser Haus ist noch die Frage geprüft worden, ob etwa der Tod des Papstes Pius XI.¹⁰ der Herausgabe des Runderlasses in den kommenden Wochen entgegenstände. Das ist jedoch zu verneinen¹¹.

Haugg

⁹ Abs. 3 des RdErl. (u. Anm. 11) lautete danach: „Die Kirchenflagge darf nur an den in Abs. 2 genannten Gebäuden [s.o.] gesetzt werden. Jede Ausschmückung von anderen Gebäuden, von Straßen, Plätzen, freistehenden Masten, Prozessionsaltären usw. mit Kirchenfahnen oder mit Kirchenfarben, die in ihrer Anordnung und Zusammenstellung die Kirchenfahne wiedergeben, ist verboten; das gleiche gilt für das Zeigen von Kirchenfahnen oder der bezeichneten Kirchenfarben bei Prozessionen und sonstigen Veranstaltungen außerhalb des Kirchengebäudes. Unter das Verbot fallen nicht Fahnen mit Heiligenbildern oder religiösen Symbolen und Fahnen kirchlicher Vereine, soweit sie von den öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und von den kirchlichen Vereinen selbst geführt werden und soweit sie nicht in der Anordnung und Zusammenstellung der Farben die Kirchenfahne wiedergeben. Kirchenfarben im Sinne dieses Absatzes sind für die römisch-katholische Kirche gelb-weiß und die Farben der örtlichen Diözesan- und Bischofsfahnen.“

¹⁰ Papst Pius XI. verstarb am 10. Februar 1939. Vorgaben an die dt. Presse zur Abfassung von Nachrufen und zur Berichterstattung über die Papstwahl s. NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/I, Nrr. 441, 448, 475, 526, 552, 618, 638, 645, 666.

¹¹ Der RIM übermittelte am 17. 2. dem StdF, RMVP, RKiM und Chef Sipo die Endfassung des RdErl. betr. „Flaggensetzung der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften“, wie in dieser Sitzung vereinbart, und verkündete ihn sodann am 3. 3. 1939 (RMBliV S. 403), der RKiM gab ihn am 10. 3. zusammen mit dem Bezugserlaß (o. Anm. 8) den Diözesen und Landeskirchen bekannt: R 5101/23498, Bl. 231–245. Abdruck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 136/I. Sogleich durch Schreiben an den RIM vom 11. 3. postulierte RL Bormann eine Revision von Grund auf: Die nach 1933 gegebene „Hoffnung, die Kirchen würden ein besseres Verhältnis zum nationalsozialistischen Staate finden“, habe getrogen „und es besteht auch nicht die Aussicht, daß dies in Zukunft gelingen wird“. Dieser Tatsache müsse der Staat Rechnung tragen, um „sich auch hier deutlich von den Religionsgesellschaften abzusetzen. Es muß daher der Zwang zum Hissen der Reichs- und Nationalflagge für die Kirchen aufgehoben werden. Den Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts wird sogar in Zukunft das Hissen dieser Flagge zu untersagen sein.“ R 5101/23498, Bl. 246 f. In einer vom RIM angesetzten neuerlichen Besprechung am 24. 5. 1939 nahm indes RR Kusserow diese radikale Forderung des StdF selbst zurück, die Gestapo wollte den Kirchen eine Beflaggung wiederum ganz freisteilen. Jedoch pflichteten RIM wie RMVP dem von Haugg und Ref. Schröcker verfochtenen Standpunkt des RKiM bei, „daß nachdem eben erst am 3. März 1939 eine Neuregelung erfolgt sei, eine abermalige, zum Teil völlig gegenteilige Neuregelung gegenwärtig nicht in Betracht kommen könne“; ebd. Bl. 220–222.; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 136/II–III. Die von der Gestapo abschließend zugesagte Vorlage von Neufassungsvorschlägen fiel offenbar der Hektik der Vorkriegswochen zum Opfer und unterblieb auch in der weiteren Folge.

Zitierhinweis

Nr. 24 Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 9. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d024>